南昌市市场监督管理局

行政处罚决定书

洪市监处罚〔2025〕211号

当事人：南昌市由由置业有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：**91360100763374924G**

住所：江西省南昌市洪城大市场洪城路**659**号**(**嘉祥大厦**)**

法定代表人：程俊

身份证号码：****************03333**

联系电话：**13870980092**

2025年**2**月**19**日，我局收到案源处理单（洪市稽案转字〔**2025**〕**62**号）要求对西湖区**“**福寿苑**”**公益性公墓存在收费标准未经发改部门审批加收其他费用的问题进行核查处置，为进一步查明事实，经办案机构负责人和部门负责人审批同意对当事人存在销售公益性墓地价格未经主管部门审批备案及加收其他费用的行为，予以立案调查。**2025**年**3**月**14**日、**19**日和**4**月**29**日对当事人进行了询问并制作了询问调查笔录，该案未采取行政强制措施。

经查，当事人**2022**年**10**月份至**2024**年**11**月共收取了公益性墓穴维护管理费、墓地费及刻字、封盖费用**1275980**元，其中收取墓穴维护管理费**330000**元，收取刻字、封盖费收

取了114000元，收取墓地费831980元，当事人提供了墓地收费情况统计表和收据。

2024年10月份西湖区民政局开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动，2024年12月份当事人暂停墓地收费，如有村民需要使用墓地，由村委会代收，待上级发改委部门定价以后重新进行收费，村委会代收的费用按照定价标准多退少补，再转回当事人公司账户，2024年12月份至2025年1月份村委会共代收8笔墓地费共计148800元，因此认定村委会代收的款项不属于多收价款。当事人提供了村委会墓地收费情况统计表和收据。

《江西省发展改革委关于印发<江西省定价目录>的通知》（赣发改价调规〔2022〕807号）序号10“殡葬”公益性公墓收费中的维护管理费价格属于政府定价范畴，由市、县人民政府进行定价，当事人擅自制定属于政府定价范围内公益性墓地的价格，按照《价格违法多收价款计算办法》第四条第（四）项：“(四)擅自制定属于政府定价范围内的商品或者服务价格获得的多收价款=(实际执行价格－政府定价)×数量；”的计算方式来计算当事人多收的价款，由于当事人收取的维护管理费未经政府定价，故无法计算多收价款，因此当事人擅自制定属于政府定价范围内公墓维护管理费违法所得无法计算。根据《价格违法行为行政处罚规定》第十八条：“本规定中以违法所得计算罚款数额的，违法所得无法确定时，按照没有违法所

得的规定处罚”的规定，因此认定当事人擅自制定属于政府定价范围内公墓管理费无违法所得。

根据《江西省公墓管理办法》第十六条“公益性墓地只能收取维护管理费、并实施政府定价、不得收取墓位成本费、使用费等其他费用。鼓励有条件的地方免费提供骨灰安葬相关服务”的规定，查实当事人收取的墓地费为**831980**元，当事人公司政策规定原始村民（凡在桃花五村落过户以及祖籍在桃花五村）使用墓穴时不收取维护管理费及刻字、封盖等其它费用，只收取墓地费，因此当事人收取费用时是免除了原始村民的墓地维护管理费及刻字、封盖等其它费用，当事人收取的刻字、封盖等其它费用为**114000**元，上述收费共计**945980**元。根据《价格违法多收价款计算办法》第四条第九项“《价格违法行为行政处罚规定》第七条所列价格违法行为多收价款的计算办法：**(**九**)**自立项目、自定标准并收费获得的全部金额；”规定，因此认定当事人自立收费项目或者自定标准收取墓地费、刻字、封盖等费用**945980**元为违法行为多收价款。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《营业执照》、法定代表人身份证复印件，证明当事人经营主体资格的事实。

2.案源处理单，证明案件来源情况。

3.受委托人身份证复印件、授权委托书，证明被委托人身份，被委托人经合法授权等事实。

4.公益性墓地证书复印件1份，证明“福寿苑”墓地为公益性墓地。

5.南昌市由由置业有限公司提供的墓地收费情况统计表、《收据》复印件各1份，证明2022年10月份至2024年11月份当事人收取“福寿苑”公益性公墓收费的情况。

6.《询问笔录》3份，证明收取墓地费用的情况。

7.现场检查笔录1份，证明现场检查情况。

8.南昌市市场监督管理局限期提供材料通知书（洪市监稽西限提〔2025〕1号）一份，证明在限期内提供材料的情况。

9.南昌市由由置业有限公司董事会和村民代表大会集体讨论通过制定的收费标准的会议记录复印件1份，证明公墓收费标准制定情况。

10.影像资料1份，证明执法全过程视频记录情况。

11.《江西省发展改革委关于印发<江西省定价目录>的通知》（赣发改价调规〔2022〕807号）文件1份，证明墓地收费属于政府定价范围的情况。

12.情况说明1份，证明村委会代收墓地墓地款的情况。

13.桃花街道五村墓地收费情况统计表、《收据》复印件各1份，证明桃村委会代收墓地收费金额。

当事人在本局调查过程中，未提出陈述、申辩意见。202

5年6月30日本局向当事人送达《行政处罚告知书》，依法告知当事人本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容。因当事人2025年7月5日向本局提出听证申请，本局于2025年7月23日就本案公开举行听证。听证会上当事人提出“由由公司收取了“刻字封盖费”是事实，但是否应定性为收费项目值得商榷。该项收费并不是收入意义上的收费项目，而属于代收代支性质的收取。即实质上系代客户向第三方寻求刻字、封盖等服务而由由由公司在代理代办的前提下，未来需要代客户支付给第三方而预先暂时收取的费用。这种代理行为由由公司并未产生实际收入，并且因为代理具有批量性质而使得客户不但不需要多付费，反而可以获得价格优惠。因此，该代收行为应该理解为无偿增值性质的代办服务的一个环节。”的问题。并向我局提供了墓碑、香炉支付凭证和刻字、封盖等费用收费统计表及刻字、封盖补贴领取表等证明材料，我局对提交的相关证明材料进行了全面、细致的审查，经查，当事人是统一采购墓碑及香炉，提供的支付凭证上显示双墓碑采购价为1450，单墓碑采购价为1090元，香炉采购价为280元，再通过收取村民单墓刻字、封盖费为1800元（其中墓碑费为1090元、香炉费为280元和刻字、封盖费为430元），收取双墓刻字、封盖费2800元（其中墓碑费为1450元、香炉费为280元和刻字、封盖费为1070元），墓碑费和香炉费合计为72160元。当事人是前期先收取墓碑费和香炉费，最终会将款项交给墓碑、香炉的供应商或相关服务提供方，自身并非这些费用的实际

受益方，也未产生差价，该行为应当认定为代收代支行为，因此刻字、封盖费不包含墓碑费和香炉费，认定当事人2022年10月份至2024年11月收取的刻字、封盖费为41840元。2025年9月19日南昌市西湖区人民政府向我局提交《关于恳请减轻南昌市西湖区桃花街道三处陵园所涉行政处罚的函》、2025年9月22西湖区人民政府桃花街道办事处向我局提交《关于支持减轻南昌市由由置业有限公司所建设“福寿苑”陵园相关行政处罚的请示》和南昌市由由置业有限公司《关于减轻南昌市由由置业有限公司福寿苑陵园相关行政处罚的请示》，当事人恳请对自立收费项目或者自定标准收取公益性公墓墓地、刻字、封盖等费用的行为，按违法收取费用873820元的0.6倍（524292元）进行处罚。2025年9月26日经南昌市市场监督管理局重大案件集体讨论会，讨论通过同意当事人的陈述申辩，对当事人的陈述申辩的情形予以采纳，对当事人未经批准擅自制定属于政府定价范围内公墓管理费的行为：1.罚款150000元。2.对当事人自立收费项目或者自定标准收取公益性公墓墓地、刻字、封盖等费用的行为：在收到责令退款通知书15日内将多收取的873820元费用退回给缴费人，逾期不退或未退回的，依法予以没收，并处违法所得0.6倍的罚款，罚款524292元。2025年9月28日重新下达行政处罚告知书及责令退款通知书，依法告知当事人应当享有的陈述、申辩听证的权

利，在法定期限内当事人未提出陈述、申辩及听证。2025年10月16日当事人向我局提交了退款明细表及银行转账凭证，经核实当事人将多收取的873820元费用已经退回给缴费人。

当事人未经批准擅自制定属于政府定价范围内公益性墓地维护管理费的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”、《江西省定价目录》第十条“殡葬：公墓收费、公墓维护管理费：授权市、县人民政府，定价范围公益性公墓”的规定，当事人行为已构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（三）项“擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的”的价格违法行为。

当事人自立收费项目或者自定标准收取公益性公墓墓地、刻字、封盖等费用的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施”、《江西省公墓管理办法》第十六条第一款“公益性墓地只能收取维护管理费、并实施政府定价、不得收取墓位成本费、使用费等其他费用。鼓励有条件的地方免费提供骨灰安葬相关服务”、《江西省定价目录》第十条“殡葬：公墓收费、公墓维护管理费：授权市、县人民政府，定价范围公益性公

墓”的规定，当事人行为已构成《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（五）项“自立收费项目或者自定标准收费的；”的价格违法行为。

鉴于当事人积极配合我局调查，主动提供证据材料的情形，符合《江西省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十八条第（二）项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监管部门调查并主动提供证据材料的”的规定。

当事人未经批准擅自制定属于政府定价范围内公墓管理费的行为参照《江西省市场监督管理行政处罚裁量权参照执行标准（2024年本）》第二编第八条【裁量基准】第（一）项“(一)有从轻处罚的情形：有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得 1.5 倍以下罚款。没有违法所得的，处 5 万元以上 18.5 万元以下罚款；经营者为个人的，可以处3万元以下罚款”的规定，决定对当事人从轻行政处罚。

当事人自立收费项目或者自定标准收取公益性公墓墓地、刻字、封盖等费用的行为，参照《江西省市场监督管理行政处罚裁量权参照执行标准（2024年本）》第二编第八条【裁量基准】第（一）项“(一)有从轻处罚的情形：有违法所得的，没收违法所得，并处违法所得 1.5 倍以下罚款。没有违法所得的，处 5 万元以上 18.5 万元以下罚款；经营者为个人的，可以处3万元以下罚款”的

规定，决定对当事人从轻行政处罚。

依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（三）项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（三）擅自制定属于政府指导价、政府定价范围内的商品或者服务价格的”和第十八条“本规定中以违法所得计算罚款数额的，违法所得无法确定时，按照没有违法所得的规定处罚”的规定，责令当事人立即改正违法，决定作如下行政处罚：罚款150000元，上缴国库。

依据《中华人民共和国价格法》第三十九条“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（五）项“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款；

没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：（五）自立收费项目或者自定标准收费的；”的规定，责令当事人立即改正违法行为，决定作如下行政处罚：处违法所得0.6倍的罚款即524292元，上缴国库。

综上所述，当事人未经批准擅自制定属于政府定价范围内公墓管理费和自立收费项目或者自定标准收取公益性公墓墓地、刻字、封盖等费用的行为，依据《中华人民共和国价格法》第三十九条、《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（三）项、第（五）项及第十八条之规定，责令当事人改正违法行为，并决定作如下行政处罚：

罚款674292元，上缴国库。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内持缴款码至省财政非税收入收缴代理银行（工、农、中、建、邮储、江西、江西农商）的任一银行缴纳罚没款，或者通过支付宝赣服通缴纳罚没款，或者登录省财政厅网站的“江西省政务服务统一支付平台”缴纳罚没款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不得超过罚款的数额，并依法申请人民法院强制执行（缴款码将在行政处罚决定书送达时一并告知）。

如当事人不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决

定书之日起六十日内向南昌市人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向南昌铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

（备注：通过互联网渠道送达行政处罚决定书的，可以通过“全国行政复议服务平台”申请行政复议）

南昌市市场监督管理局

（印 章）

2025年10月20日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式 二 份， 一 份送达，一份归档，。